الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: القانون

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح أو تحقيق اقتصاد.	2	6
2) تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، نية المشاركة ، اقتسام الأرباح والخسائر.	2	
3) شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء (مثل شركة التضامن)، وشركات الأموال تقوم على المال المقدّم لا على شخص الشريك (مثل شركة المساهمة).	2	

الجزء الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
صفة الشريك: في شركة التضامن يكتسب الشريك صفة التاجر ؛ في شركة المساهمة لا يكتسبها المساهم.	2	6
المسؤولية: في شركة التضامن مسؤولية شخصية وتضامنية وغير محدودة ؛ في شركة المساهمة محدودة بقيمة الأسهم.	2	
انتقال الحصص: في شركة التضامن لا تنتقل إلا بموافقة جميع الشركاء ؛ في شركة المساهمة الأسهم قابلة للتداول.	2	

الجزء الثالث: حالة تطبيقية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) لا، لأن الشريك فيها مسؤول مسؤولية غير محدودة وتضامنية عن ديون الشركة، فيمكن مطالبته من أمواله الخاصة.	2	**8**
2) الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL): مسؤولية كل شريك محدودة بقدر حصته، وعدد الشركاء محدود، ولا تنتقل الحصص إلى الغير بسهولة، مما يحافظ على الطابع العائلي.	3	
3) لأنها مخصصة للمشاريع الكبرى، تتطلب عددًا أدنى من المساهمين (سبعة على الأقل) وإجراءات أثقل، وأسهمها قابلة للتداول فيمكن أن يدخلها أشخاص من خارج العائلة.	3	

tafawoq.site